

BADRI BIN RAMLI

lwn

MAZIYAH BINTI SABUDDIN

—
[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), , YA Dato' Haji Abas Bin Nordin (Panel) YA Puan Hajah Noor Hadina Binti Ahmad Zabidi (Panel) pada 20 Mei 2024 bersamaan 11 Zulkaedah 1445H]

Kes Permohonan No.: 2306-A0010-453-0061

[Permohonan Meminda/Menambah Kandungan Rekod Rayuan – Seksyen 187 & 142 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : *Puan Raihan Binti Mustafa Kamal*
 Puan Norul Nofos Binti Jafar Sidik
 (The Law Office Of Raihan Intan & Zaki)

Peguam Syarie Responden : *Puan Siti Marlina Binti Shikh Ibrahim*
 (The Lina & Associates)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rekod Rayuan merupakan satu set dokumentasi yang menjadi rujukan utama bagi sesuatu kes rayuan dan disediakan oleh Perayu jika diwakili Peguam Syarie atau oleh Mahkamah jika Perayu tidak diwakili. Panduan tentang kandungan Rekod Rayuan telah dinyatakan dengan jelas melalui peruntukan

undang-undang dan arahan amalan yang berkuatkuasa. Namun terdapat juga keadaan di mana Perayu dan Responden tidak mencapai kata sepakat dalam pengesahan kandungan Rekod Rayuan sama ada telah teratur, mencukupi dan lengkap walaupun setelah diputuskan oleh Pendaftar pada peringkat pengurusan kes. Keadaan ini memerlukan pertimbangan dan penentuan oleh mahkamah sebagaimana yang berlaku di dalam kes permohonan ini.

FAKTA KES

[2] Responden telah memfailkan kes Harta Sepencarian melalui Kes Mal No. : 1220-17-16-2000 pada 20.11.2000. Pemohon kemudiannya memfailkan bantahan awal berkaitan isu bidang kuasa mahkamah melalui Kes Mal No. : 1210-41-03-2000. Permohonan bantahan awal ini telah ditolak dimana kes harta sepencarian No. Kes Mal Kes Mal No. : 1220-17-16-2000 telah diteruskan dengan perbicaraan pada 13.3.2003. Pada 19.06.2007 Mahkamah telah meluluskan permohonan Pemohon supaya kes dibicarakan semula kerana Hakim Bicara terdahulu telah bersara. Kes ini kemudiannya telah dibatalkan oleh mahkamah pada 27.09.2007 kerana ketidakhadiran Responden.

[3] Seterusnya Responden telah memfailkan Permohonan Menghidupkan Semula melalui Kes Mal No. : 10600-070-0051-2015. Pemohon tidak bersetuju dengan permohonan ini dan telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal melalui Permohonan No. 10600-070-0051-2015 yang telah ditolak oleh mahkamah pada 5.04.2016. Pada 5.9.2016 mahkamah telah meluluskan permohonan menghidupkan semula kes harta sepencarian yang dibuang sebelum ini atas ketidakhadiran Responden.

[4] Pada 11.4.2017, Pemohon buat kali ketiga telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal melalui Permohonan No. : 10300-041-0119-2017.

Permohonan ini kemudiannya telah ditolak dengan kos RM 5,000.00 oleh mahkamah dan dirayu oleh Pemohon melalui Rayuan No. 10300-041-0160-2017. Pada 14.02.2019 rayuan ini telah ditolak dengan kos RM 5,000.00. Responden ketika pendengaran kes Harta Sepencarian Kes Mal No. : 10300-017-0707-2016 telah memfailkan Permohonan Interlokutori Injunksi melalui Permohonan No. 10300-032-0420-2018.

[5] Seterusnya YA Hakim Bicara pada 9.12.2022 telah mengeluarkan perintah bagi kes Harta Sepencarian Kes Mal No. : 10300-017-0707-2016 seperti berikut :

i- Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan peruntukan Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

ii- Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta tersebut adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan iaitu:-

a) Ladang Lot NO 1013, seluas 4.030 hektar 9 (Peringkat 1) FELDA Sungai Tinggi Selatan, 44010 P.O Kuala Kubu Bharu, Selangor.

iii- Mahkamah memerintahkan bahawa harta Ladang Lot No 1013, seluas 4.030 hektar 9, (Peringkat 1) FELDA Seungai Tengi Selatan, 44010 P.O Kuala Kubu Bharu, Selangor hendaklah dibahagikan dengan Plaintiff adalah berhak terhadap tanah tersebut dengan kadar sebanyak $\frac{1}{4}$ dan Defendan berhak dengan kadar $\frac{3}{4}$.

iv- Mahkamah memerintahkan bahawa Plaintiff berhak mendapat $\frac{1}{2}$ daripada jumlah wang yang telah dibekukan melalui Perintah Injunksi melalui Permohonan No: 10300-032-042 Tahun 2018 bertarikh 31.1.2019.

v- Mahkamah memerintahkan bahawa Perintah Injunksi melalui Permohonan No: 10300-032-042 Tahun 2018 bertarikh 31.1.2019 dibatalkan.

vi- Mahkamah perintahkan agar Tuntutan Balas Defendan bagi memulangkan baki bayaran, hendaklah berurusan dengan pihak FELDA untuk pengiraan semula.

vii- Mahkamah memerintahkan bahawa kos guaman bagi kes ini ditanggung oleh pihak masing-masing.

[6] Responden tidak berpuas hati dengan keputusan YA Hakim Bicara dan memfailkan Rayuan yang didaftarkan sebagai Rayuan Mal No. : 2212-A0010-001-0012. Pemohon juga telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 22/12/2022. Setelah Nota Keterangan, Alasan Penghakiman serta Alasan Rayuan disempurnakan, Rekod Rayuan telah disediakan oleh Responden dan difailkan serta diserahkan kepada Pemohon. Seterusnya pada 8/6/2023, ketika sesi pengurusan kes, Pendaftar telah menolak permohonan lisan Pemohon supaya Responden diarahkan menambah pliding interlokutori di dalam Rekod Rayuan seperti berikut :

- i) Prosiding Kes Asal iaitu Kes Mal Bil: 1220-17-16 Tahun 2000 (telah dibuang pada 27.9.2007)

- ii) Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) iaitu No Mal: 1210-41-03-2000
- iii) Permohonan Menghidupkan Semula iaitu Kes Permohonan No: 10600-070-0051-2015
- iv) Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) iaitu Permohonan No: 10600-070-0051-2015
- v) Permohonan Interlokutori (Permohonan Untuk Membatalkan dan Mengenenpikan Kes) iaitu Permohonan No. 10300-041-0119-2017.
- vi) Rayuan Keputusan Mahkamah (Permohonan Untuk Membatalkan dan Mengenenpikan Kes) iaitu Rayuan No. : 10300-041-0160-2017.
- vii) Permohonan Interlokutori Injunksi iaitu Permohonan No. 10300-032-0420-2018.

[7] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan Pendaftar tersebut telah memfailkan permohonan ini melalui suatu Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan pada 27/6/2023 bagi mendapatkan perintah seperti berikut:

- i. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan suatu pindaan/tambahan dokumen kepada Rekod Rayuan Rayuan No: 2212-A0010-001-0012 yang telah difailkan pada 16.4.2023 oleh Responden (Perayu).
- ii. Bahawa Rekod Rayuan dipinda/diubah/ditambah/dilengkapkan dan/atau diperbetulkan apa-apa kecacatan dan/atau ralat dengan memasukkan dan/atau mengkomplisasikan segala keciciran dan/atau ketinggalan pliding-pliding berkaitan terutamanya kertas-kertas kausa dalam prosiding Permohonan Interlokutori yang dijadikan justifikasi dalam Penghakiman/Perintah Kes yang dirayu keputusannya untuk dipertimbangkan kali kedua sebagaimana

kehendak Seksyen 142 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan Arahan Amalan JKSM No 10 Tahun 2016.

- iii. Bahawa Rekod Rayuan difailkan semula dengan menyenaraikan dan disediakan salinan yang mengandungi salinan sebagaimana kehendak Seksyen 142 (1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan pematuhan kandungan Rekod Rayuan sebagaimana Arahan Amalan No 10 Tahun 2016 dan diserahkan semula kepada Pihak Pemohon untuk tindakan selanjutnya.
- iv. Kos keseluruhan termasuk kos peguam ditanggung sepenuhnya oleh Responden dan/atau sejumlah tidak kurang dari Ringgit Malaysia Lima Puluh Ribu (RM50,000.00) dibayar oleh pihak Responden/Perayu kepada Pemohon/Responden; dan
- v. Apa-apa relif yang difikirkan patut dan sesuai oleh Mahkamah Yang Mulia.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Setelah kami meneliti permohonan ini, kami mendapati terdapat satu isu atau persoalan yang perlu kami ulas dan putuskan iaitu sama ada Rekod Rayuan yang telah difailkan dan diserahkan oleh Responden kepada Pemohon adalah teratur dan lengkap?

[9] Bagi menjawab isu atau persoalan tersebut kami terlebih dahulu merujuk kepada peruntukan undang-undang berkaitan Rekod Rayuan di bawah seksyen 142(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003:

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

(1) Apabila perayu yang diwakili oleh Peguam Syarie telah mematuhi kehendak-kehendak seksyen 139 dan 141, perayu hendaklah menyediakan salinan rekod rayuan yang dikehendaki dan rekod itu hendaklah mengandungi salinan—

(a) pliding;

(b) nota keterangan;

(c) alasan penghakiman;

(d) notis rayuan;

(e) alasan rayuan;

(f) semua ekshibit dokumentar; dan

(g) senarai ekshibit bukan dokumentar jika ada, yang diserahkan di Mahkamah.

[10] Kami seterusnya mendapati, kandungan Rekod Rayuan yang menjadi isu yang diplid di dalam Notis Permohonan yang disokong dengan affidavit Pemohon adalah berkaitan :

- i. Pliding yang tidak dimasukkan di dalam Rekod Rayuan oleh Responden iaitu sebagaimana yang dinyatakan di dalam perenggan 6 di atas.

PLIDING

[11] Pemohon mendakwa terdapat terdapat tujuh (7) pliding yang tidak disertakan oleh Perayu di dalam Rekod Rayuan dan telah mengemukakan permohonan lisan supaya Responden diperintahkan memasukkan pliding tersebut ke dalam Rekod Rayuan oleh Responden. Permohonan secara lisan ini telah

didengar dan diputuskan oleh Pendaftar pada 8.6.2023 yang memutuskan seperti berikut :

- i- Kesemua dokumen berkaitan dengan kesemua Permohonan Interlokutori tidak perlu dimasukkan ke dalam Rekod Rayuan;
- ii- Hanya dokumen berkaitan Perintah Permohonan Interlokutori Perintah Hidup Semula Kes Permohonan No: 10600-070-0051-Tahun 2015 dibenarkan dimasukkan;
- iii- Dokumen Saman dan Pernyata Tuntutan Asal & Pembelaan Asal Kes Mal Bil: 1220-17-16 Tahun 2000 dikekalkan di dalam Rekod Rayuan;
- iv- Deraf Perintah Bantahan Awal Kes Permohonan No: 10300-041-0119- 2017) pada mukasurat 77 sehingga 78 Jilid 1 Rekod Rayuan juga diarahkan dikeluarkan daripada Rekod Rayuan tersebut.
- v- Arahan pihak Responden/Perayu meminda dan/atau menambah kesemua kecacatan, kecaciran dokumen dan halaman yang berkaitan sahaja sebagaimana diminta oleh Peguam Syarie Pemohon termasuklah Affidavit Penyampaian bagi serahan Borang MS 30 (Notis Bahawa Salinan Diperakui Bagi Nota Keterangan dan Penghakiman Sudah Siap

[12] Setelah meneliti permohonan ini, kami mendapati satu (1) pliding sebenarnya telah dimasukkan di dalam Rekod Rayuan oleh Responden iaitu prosiding kes asal - Kes Mal Bil: 1220-17-16 Tahun 2000 (telah dibuang pada 27.9.2007). Perkara ini juga telah dinyatakan dengan jelas oleh Pendaftar di perenggan iii keputusan pada 8.6.2023

[13] Selain pliding tersebut kami mendapati bahawa Pemohon juga menyatakan di dalam Hujah Bertulis di perenggan 18 bahawa Perintah Hidup Semula Kes Permohonan No. 10600-070-0051-2015 serta Nota Keterangan Bertarikh 13.2.2001 sehingga 19.6.2007 bagi kes Mal Bil. : 1220-17-16- Tahun 2000 juga telah dimasukkan oleh Responden di dalam Rekod Rayuan.

[14] Sehubungan dengan itu baki pliding yang masih belum dimasukkan sebagai Rekod Rayuan adalah seperti berikut :

- i) Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) iaitu No Mal: 1210-41-03-2000
- ii) Permohonan Menghidupkan Semula iaitu Kes Permohonan No: 10600-070-0051-2015
- iii) Permohonan Interlokutori (Bantahan Awal) iaitu Permohonan No: 10600-070-0051-2015
- iv) Permohonan Interlokutori (Permohonan Untuk Membatalkan dan Mengenenpikan Kes) iaitu Permohonan No. 10300-041-0119-2017.
- v) Rayuan Keputusan Mahkamah (Permohonan Untuk Membatalkan dan Mengenenpikan Kes) iaitu Rayuan No. : 10300-041-0160-2017.
- vi) Permohonan Interlokutori Injunksi iaitu Permohonan No. 10300-032-0420-2018.

[15] Kami bersetuju bahawa pliding merupakan satu keperluan mandatori yang menjadi sebahagian kandungan Rekod Rayuan. Walaubagaimanapun pada hemat kami, hanya pliding yang relevan dan berkaitan kes yang dirayu sahaja menjadi keperluan dikandungkan di dalam Rekod Rayuan.

[16] Sehubungan dengan itu, berdasarkan penelitian kami terhadap fakta kes, kesemua pliding yang dipohon ditambah ke dalam Rekod Rayuan adalah berkaitan dengan prosiding yang berlangsung dan telahpun diselesaikan sebelum

kes yang keputusannya dirayu 10300-017-0707-2016 dihidupkan semula kecuali Permohonan Interlokutori Injunksi No. 10300-032-0420-2018 yang jelas berkaitan apabila terdapat di dalam perintah kes yang dirayu :

i- Mahkamah memerintahkan bahawa Plaintiff berhak mendapat $\frac{1}{2}$ daripada jumlah wang yang telah dibekukan melalui Perintah Injunksi melalui Permohonan No: 10300-032-042 Tahun 2018 bertarikh 31.1.2019.

ii- Mahkamah memerintahkan bahawa Perintah Injunksi melalui Permohonan No: 10300-032-042 Tahun 2018 bertarikh 31.1.2019 dibatalkan.

[17] Seterusnya kami menegaskan di sini bahawa, prinsip dalam kes rayuan, Perayu (Responden dalam kes ini) dalam rayuannya dan Responden (Pemohon dalam kes ini) dalam rayuan balasnya sebenarnya bertikai dengan Hakim Bicara melalui Alasan Rayuan dan Hujah terhadap persoalan fakta dan/atau undang-undang yang dikatakan Hakim Bicara telah terkhilaf. Rujukan atau asas utama yang akan menjadi sasaran Pemohon dan Responden sudah tentu Alasan Penghakiman Hakim Bicara. Walaubagaimanapun, kami tidak ditunjukkan oleh Pemohon bahawa Alasan Penghakiman Hakim Bicara yang keputusannya dirayu telah mengambil kira permohonan menghidupkan semula kes, siri permohonan-permohonan interlokutori, rayuan terhadap keputusan interlokutori dalam memutuskan merit kes harta sepencarian yang kemudiannya dirayu. Justeru, kami mendapati Pemohon telah gagal menjustifikasikan kerelevanan pliding-pliding yang dipohon ditambah ke dalam kandungan Rekod Rayuan.

[18] Berdasarkan dapatan tersebut juga, kami tidak akan mengulas lanjut tentang isu Nota Keterangan yang terkandung dalam prosiding yang kami nyatakan di atas kerana status dan kedudukannya adalah sama.

[19] Sebelum kami membuat kesimpulan, kami dapati berlaku ketidakaturan dalam permohonan ini yang bermula dengan ketidakpuasan hati Pemohon terhadap keputusan Pendaftar menolak permohonan lisan mengarahkan Responden memasukkan pliding sebagaimana dikehendaki. Tindakan Pemohon mengemukakan permohonan yang mempunyai kausa tindakan yang sama setelah diputuskan jelas melanggar prinsip *res judicata*. Rayuan terhadap penghakiman, perintah atau keputusan Pendaftar sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 210 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sepatutnya digunakan oleh Pemohon :

Seksyen 210. Rayuan terhadap penghakiman, perintah atau keputusan Pendaftar

(1) Sesuatu rayuan boleh dibuat kepada seorang Hakim di dalam Kamar terhadap apa-apa penghakiman, perintah atau keputusan Pendaftar.

(2) Rayuan di bawah subseksyen (1) hendaklah dibuat dengan menyampaikan kepada setiap pihak lain dalam prosiding itu yang penghakiman, perintah atau keputusan mengenainya telah diberikan suatu notis dalam Borang MS 51 untuk hadir di hadapan Hakim pada hari yang dinyatakan dalam notis itu.

(3) Melainkan jika diperintahkan selainnya oleh Mahkamah, notis itu hendaklah difailkan dalam masa tujuh hari selepas penghakiman, perintah atau keputusan yang dirayukan itu telah diberikan atau dibuat dan hendaklah disampaikan tidak kurang daripada dua hari genap sebelum hari yang ditetapkan untuk pendengaran rayuan itu.

(4) Kecuali sebagaimana yang diarahkan selainnya oleh Mahkamah, suatu rayuan di bawah seksyen ini tidak boleh berkuat

kuasa sebagai penggantungan prosiding yang dalamnya rayuan itu dibawa.

(5) Keputusan Hakim dalam Kamar adalah muktamad.

[20] Walaubagaimanapun demi keadilan, kami tidak berhasrat untuk menggunakan dapatan tersebut untuk menolak permohonan Pemohon kerana pada hemat kami ketidakaturan tersebut tidak menjejaskan keadilan kepada pihak-pihak sebagaimana diperuntukkan di bawah seksyen 5 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 selain dapat mempercepatkan kes rayuan induk yang terhenti dengan permohonan ini :

Seksyen 5. Ketakpatuhan

Ketakpatuhan mana-mana peruntukan Enakmen ini atau mana-mana kaedah yang dibuat di bawahnya tidaklah membatalkan mana-mana prosiding melainkan jika Mahkamah memerintahkan sedemikian, tetapi Mahkamah boleh, atas kehendaknya sendiri atau atas permohonan mana-mana pihak, mengetepikan mana-mana prosiding keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai tak teratur, atau memerintahkan supaya apa-apa pindaan dibuat atas apa-apa terma yang difikirkannya adil.

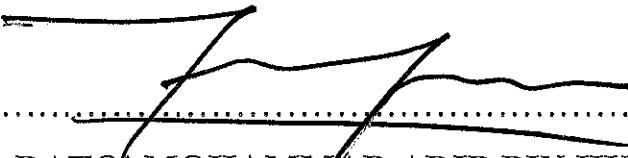
KESIMPULAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan, Afidavit Jawapan, Affidavit Balasan, Hujah Bertulis Pemohon dan Responden maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Bahawa Responden diperintah memasukkan pliding Permohonan Interlokutori Injunksi, Permohonan No. 10300-032-0420-2018 di dalam Rekod Rayuan Tambahan dan difailkan serta diserahkan kepada Pemohon dalam tempoh 7 hari dari dari tarikh keputusan ini.

- [2] Bahawa satu tarikh pendengaran Rayuan hendaklah ditetapkan dengan segera bagi pemberesan rayuan.
- [3] Kos ditanggung masing-masing pihak.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN

Pengerusi,

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

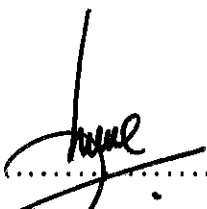
Dipersetujui oleh:-

.....S. 71 EPAIS 2003.....

YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN HJ. ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:



.....
YA DATO' ABAS BIN NORDIN

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

